

1519255-30.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação Qualificada

Magistrado: Antonio Balthazar De Matos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... aplicação na hipótese.

Nesse sentido: "Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. (...) Exclusão da agravante da calamidade pública. Incidência do concurso de agentes à fração de um terço. Penas finalizadas em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento" (TJSP; Apelação Criminal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1519255-30.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519255-30.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação Qualificada (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2216935/2021 - DEIC - 1ª DELEGACIA DA DIVECAR, 19550693 - DEIC - 1ª DELEGACIA DA DIVECAR, 208/21/901 - DEIC - 1ª DELEGACIA DA DIVECAR, 2216935 - DEIC - 1ª DELEGACIA DA DIVECAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERTON LEE OLIVEIRA CESAR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Balthazar De Matos

Vistos.

ROBERTON LEE OLIVEIRA CÉSAR, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado pela prática do delito previsto no artigo 180, caput, c.c. artigo 61, II, "j", ambos do Código Penal, porque, em data incerta, porém entre os dias 24 de novembro de 2017 e 11 de agosto de 2021, neste último, na Av. Arquiteto Vilanova Artigas, nº 400, Sapopemba, nesta cidade e comarca de São Paulo, teria recebido, transportado e conduzido, em proveito próprio, o veículo VW/Kombi, de placas BPY7503, ostentando o motor nº BF34008, de propriedade da vítima Douglas Ribeiro Borges, sabendo que se tratava de produto de crime precedente de furto. Recebida a denúncia (p. 87), o réu foi citado (p. 103) e apresentou resposta à

acusação (p. 108/112), que foi rejeitada (p. 124/125).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas, interrogando-se o réu ao final.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação do réu, na forma da denúncia. Na dosimetria, manifestou-se pela incidência da agravante da reincidência, pela imposição do regime inicial semiaberto e pela inaplicabilidade dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição, em razão da fragilidade do conjunto probatório acostado aos autos. Subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena base no patamar mínimo legal, pelo afastamento da agravante da calamidade pública, pela imposição do regime inicial mais favorável e pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente em parte.

A materialidade e a autoria estão devidamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante de p. 05/06, pelo boletim de ocorrência de p. 27/29, pelo auto de exibição e apreensão de p. 30 e pela prova oral produzida ao longo da instrução.

A vítima Douglas Ribeiro Borges, vítima do crime precedente, disse que era proprietário do veículo Fusca, subtraído em 2017, não tendo recuperado nenhuma peça do automóvel.

A testemunha José Augusto Alves de Oliveira, policial civil, relatou que estava em patrulhamento atrás de uma Kombi, em relação a qual havia informações de que era utilizada para transporte de peças de veículos roubados. Conseguiram localizar a Kombi com as mesmas características informadas e efetuaram a abordagem. Dentro da Kombi havia peças de Fiorino, a maioria sem sinal identificador. Informalmente, o réu teria confirmado que a Fiorino era produto de furto e que a deixaria em determinado no local, com a chave dentro do cinzeiro, que alguém pegaria. Efetuaram pesquisas pelo chassi, placa e motor da Kombi, sendo que este constou como produto de ilícito. A Kombi seria de pessoa de vulgo TH, o réu receberia R\$ 100,00 pelo transporte e não disse nada acerca da ilicitude do motor.

As declarações da testemunha Rodrigo Raad Essam Mahsan Aboud, também policial civil, foram no mesmo sentido das de seu parceiro. Esclareceu que a Fiorino estava totalmente desmontada no interior da Kombi e sem números de identificação, salvo o câmbio, cuja numeração, em pesquisa, resultou inexistente. Acrescentou que o réu, informalmente, disse que tinha conhecimento que a Fiorino desmontada era produto de furto e que levaria para determinado endereço, onde deixaria com a chave dentro, recebendo R\$ 100,00. Em pesquisas pelas numerações da Kombi, constataram que o motor era produto de furto.

Interrogado, o réu confirmou que estava dirigindo a Kombi, pois um colega, seu cunhado, havia perguntado se queria ganhar um dinheiro rápido fazendo um carreto. Disse que ele pagaria R\$ 100,00 para deixar o veículo na Aricanduva, depois do posto, com a chave dentro do cinzeiro e que, quando voltasse, receberia o dinheiro. Ele não disse que o motor era roubado e que havia peças dentro da perua. Ele afirmou que venderia o que havia dentro da perua em um ferro velho. Ele havia comprado essa perua há pouco tempo, mas estava quebrada. Conhece seu cunhado apenas como TH, não sabendo dizer seu endereço, nem telefone. Tem condenação apenas por furto. Não tem antecedente por receptação.

Pois bem.

Sob o crivo do contraditório judicial, os policiais responsáveis pela prisão em flagrante foram formalmente ouvidos e relataram a abordagem ao réu, bem como o prévio conhecimento de informações privilegiadas dando conta do transporte de peças de veículos produtos de ilícito pela Kombi. Relataram, em suma, que avistaram o veículo, efetuaram a abordagem e, em buscas, localizaram diversas peças no interior do veículo. Em pesquisa pela numeração do motor da Kombi, constataram que a peça era proveniente de veículo diverso, produto de ilícito.

O proprietário do motor utilizado na Kombi, por sua vez, confirmou a subtração de seu veículo em 2017, bem como que não recuperou qualquer peça do automóvel.

A negativa de ciência da origem criminoso do bem não convence.

Em crimes de receptação, a aferição do dolo do agente exsurge da análise de

elementos externos envolvidos no ilícito. Conforme a jurisprudência: "conquanto a condenação por receptação dolosa exija que o agente tenha prévia ciência da procedência criminosa da coisa adquirida, essa ciência, porque estágio meramente subjetivo do comportamento é sutil e de difícil comprovação, razão pela qual deve ela ser inferida das demais circunstâncias que lindaram o fato infracional e da própria conduta do acusado" (RJDTACRIM 30/63); e, ainda, "a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, em crime de receptação, pode vir extraída da própria conduta do agente e dos fatos e circunstâncias que envolveram a infração" (TACrimSP, RT 826/610).

No caso em tela, o reconhecimento da materialidade do crime da receptação decorre da constatação de que o réu, de fato, conduzia veículo cujo motor era produto de ilícito e, apesar de informar que havia apenas sido contratado para fazer um carreto, não indicou o contratante ou o suposto proprietário da Kombi, nem forneceu informações que possibilitassem sua localização.

Além disso, convém pontuar que o réu, em interrogatório, informou que nunca havia sido processado pela prática do delito de receptação, informação falsa, conforme certidão de p. 53/54, e que infirma a credibilidade de sua negativa de autoria. Não bastasse, a defesa técnica, desconsiderando o entendimento jurisprudência de que, para fins "demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé" (TJ/SP, Apelação 0032785-79.2011.8.26.0050, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Grassi Neto, j. 24.04.2014), deixou de trazer aos autos quaisquer elementos indicativos de sua boa-fé.

Delimitada a conduta criminosa do réu, passo a dosar as penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto pelos artigos 5º, XLVI, da CF/88 e 68, caput, do Código Penal.

Analisando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifico que nada há de desfavorável, razão pela qual fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerando as atenuantes e agravantes, reconheço a reincidência (proc nº 0008280-75.2015.8.26.0505 - p. 53/54) e, por isso, obtenho a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, que torno definitiva diante da ausência de causas de aumento ou diminuição.

Nada nos autos indica que o réu tenha se valido da calamidade pública como elemento facilitador para a prática do crime, não tendo a agravante imputada aplicação na hipótese.

Nesse sentido: "Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. (...) Exclusão da agravante da calamidade pública. Incidência do concurso de agentes à fração de um terço. Penas finalizadas em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento" (TJSP; Apelação Criminal 1509828-43.2020.8.26.0228; Relator(a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 32ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/06/2021; Data de Registro: 08/06/2021); e, ainda, "FURTO SIMPLES TENTADO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. (...) PENA - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ALÍNEA "j" (calamidade pública) - NECESSIDADE - Não há prova de que o réu se valeu da pandemia causada pelo COVID-19 para praticar o delito. (...)" (TJSP,

Apelação Criminal 1501941-42.2020.8.26.0540, Relator (a): Willian Campos, Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal, Foro de Santo André - 1ª Vara Criminal, Data do Julgamento: 08/06/2021, Data de Registro: 08/06/2021).

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Considerando o disposto no artigo 33, § 2º, do Código Penal, por força da reincidência, o regime inicial deveria ser o semiaberto, mas, considerando que permaneceu preso preventivamente por mais de cinco meses, na forma do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, fixo o regime inicial aberto.

O réu, por ser reincidente, não faz jus aos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e, em

consequência, CONDENO o réu ROBERTON LEE OLIVEIRA CÉSAR, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, em regime inicial aberto e com o valor do dia-multa no patamar mínimo legal, pela prática do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

Em razão do regime inicial fixado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se, com urgência, o alvará de soltura clausulado.

Nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima por falta de parâmetros.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento e comunicações legais.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

São Paulo, 25 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA